



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/293/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעים:

1. יעל קטן
 2. רמי קטן
- ע"י ב"כ עוה"ד גיל לוי
מרחוב הלל 23 ירושלים

נ ג ד

הנתבעת:

חנה פנירי
ע"י ב"כ יצחק הניג
מרחוב המלך דוד 8 ירושלים

פסק דין

1. תובענה זו עניינה בנזקי רטיבות נטענים בדירת התובעים בבית ברחוב הנוטרים 12 ירושלים. לטענת התובעים בשל עבודות שביצעה הנתבעת בדירתה, הממוקמת מעל לדירת התובעים, נגרמו לדירתם נזקי רטיבות שהיא ממאנת לתקן.
2. הנתבעת טענה כי מקור הרטיבות הינו בעבודות בניה שביצעו התובעים עצמם, לרבות, עבודות להרחבת דירתם המהווה רצפת מרפסת בדירת הנתבעת. עוד טענה הנתבעת כי אין כל רטיבות פעילה בדירתה וכי מדובר אך בליקויי עיבוי בדירת התובעים.
3. בדיון מיום 09.11.15 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה ימונה המהנדס יגאל ברגמן כמומחה מטעם המפקח אשר יבחן מהו מקור הרטיבות, אילו עבודות נדרשות להפסקתה ומהן העבודות הנדרשות בדירת התובעים. הצדדים הסכימו כי קביעתו של המומחה תחייב והותירו להכרעתי את שאלת האחריות לביצוע התיקונים ואת שאלת הוצאות ניהול ההליך.
4. חוות דעת ראשונית של המומחה הוגשה ביום 28.12.15 ובעקבותיה חויבו הצדדים בביצוע בדיקת הצפה, עפ"י הנחיות המומחה.
5. חוות הדעת הסופית הוגשה ביום 16.06.16 וממנה עלה כי מקורה של הרטיבות בתקרת דירת התובעים הינה בשל פגמים באיטום המרפסת הדרומית בדירת הנתבעת, כי מקור העיבוי והעובש בתקרות הינו בחוסר בבידוד תרמי במרפסות בדירת הנתבעת וכי הרטיבות והעובש בקירות דירת התובעים מקורם בפגמים באיטום ובבידוד תרמי בקירות החיצוניים ובתחלופת אוויר נחותה בחדר הרחצה.

סיכומי התובעים

6. חוות דעת המומחה קובעת כי מקור הרטיבות הינו בליקויי איטום ובידוד במרפסות דירת הנתבעת. עד לביצוע עבודות בדירת הנתבעת לא היו כל בעיות רטיבות ובהתאם אין כל אחריות לתובעים בהקשר זה. הנמכת דירתם בוצעה בתיאום והסכמה עם הנתבעת על מנת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/293/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

לאפשר גישה ישירה מדירתה אל המרפסת. התובעים זכאים לקבלת סעד לתיקון מכוח הוראות התקנון המצוי וגם לפיצוי כספי בגין נזקיהם לאורך 4 שנות רטיבות בדירתם.

סיכומי הנתבעת

7. התובעים ביצעו הרחבה לדירתם בה השתתפה גם הנתבעת, אף שלא ביקשה את הבניה. בשל גובה דירת התובעים, ועל מנת לחסוך בעלויות, התובעים בנו את תוספת הבניה במפלס נמוך ב- 11 ס"מ בלבד ממפלס הריצוף בדירת הנתבעת במקום לחפור לעומק בדירתם. בהתאם, תוספת הבניה איננה עומדת בתקן לבידוד תרמי. את איטום המרפסת ביצעו התובעים כאשר הנתבעת אך ריצפה את אותה המרפסת. בעת ביצוע שיפוץ בדירתה הסירה הנתבעת את הריצוף, הניחה שכבת בידוד תרמי קטן ואטמה ורצפה מחדש את המרפסת. הנתבעת מקבלת על עצמה את האחריות לביצוע עבודות האיטום במרפסת הדרומית. הליקויים בקירות החיצוניים והפנימיים בדירת התובעים אינם קשורים בדירת הנתבעת. בכל הקשור לבעיית העיבוי האחריות מוטלת על התובעים בלבד - על מנת לשמור על דירת התובעים במפלס אחד נבנה גג ההרחבה לדירתם באופן לא תקני שאינו מאפשר התקנת שכבת בידוד וכיום נדרשת הנתבעת להגביה את המרפסת ולהתקין מדרגה בדירתה בגין בעיה שלא היא יצרה. ניתן לבצע את התיקון מתוך דירת התובעים, בשל הבעיה שהם עצמם יצרו, כפי שעולה מתשובה לשאלת הבהרה. הטענה כי לא היתה בעיית עיבוי לפני עבודות השיפוץ בדירת הנתבעת איננה סבירה לאור המצב העובדתי בו לא הותקן בידוד תרמי במקור על ידי התובעים. לא ניתן משפטית לחייב את הנתבעת בביצוע העבודות הקשורות בידוד הטרמי והגבהת מפלס רצפת דירתה, ודאי כאשר הבניה, על ידי התובעים, היתה לקויה.

סיכומי תגובה

8. אעיר כי אף שלא הוגשה בקשה, וממילא לא ניתנה רשות להגשת סיכומי תגובה, מצאתי לנכון לאפשר הגשתם, ולו בשל החריגה המשמעותית בהיקף סיכומי הנתבעת, גם היא ללא הגשת בקשה וממילא ללא מתן רשות לכך.

9. בכל הקשור למרפסת הצפונית נקבע חוב בעבודות בשל חשש לקיומו של כשל ובכל מקרה אין כל קביעה כי איטום המרפסת הצפונית תקין, קביעה המסורה לשיקול דעתו של המומחה ולא על פי בדיקת ההצפה בלבד. אין כל קביעה של המומחה כי הרחבת דירת התובעים היא זו אשר גרמה לכשל בבידוד ובאיטום המרפסת, בפרט כאשר הדבר נעשה בתיאום עם הנתבעת על מנת שתהיה כניסה רציפה לדירתה.

האחריות לביצוע העבודות

ליקויי איטום במרפסות

10. בכל הקשור לליקויי האיטום במרפסת הדרומית (סעיף 3.2.א בחלקו) קיבלה על עצמה הנתבעת את האחריות לביצוע העבודות אשר נקבעו על ידי המומחה ובהתאם לא נדרשת הכרעתו בהקשר זה (ר' למשל סעיף 21 לסיכומי הנתבעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/293/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

11. העבודות המפורטות בחוות הדעת בנוגע לאיטום האמור יבוצעו ויושלמו על ידי הנתבעת בתוך 60 יום מהיום (בהתחשב במשך זמן ביצוע העבודות שהוערך על ידי המומחה) וזאת באמצעות אנשי מקצוע מיומנים ומוסמכים אשר ימציאו תעודת אחריות מקובלת לעבודה מסוג זה. עבודות האיטום יבוצעו בהתאם לנספח המצורף לחוות דעת המומחה, לרבות, ביצוע בדיקות הצפה כפי שנקבע, ועל חשבונה של הנתבעת.

12. בכל הקשור לעבודות איטום במרפסת הצפונית אני מוצא לנכון לקבל את טענת הנתבעת - המומחה ברגן קובע במפורש כי מקור הרטיבות הינו אך בפגמים באיטום המרפסת הדרומית (סעיף 3.1.א). בהתאם, רק בנוגע למרפסת זו נקבעה על ידי המומחה עבודת איטום לביצוע (סעיף 3.2.א). בנוגע למרפסת הצפונית קבע המומחה אך עבודות הקשורות בבדיקת שכבת הבידוד (סעיף 3.2.ב). בהתאם, אין כל מקום לחיוב בביצוע עבודות איטום כלשהן במרפסת הצפונית. ויודגש, התובעים לא טרחו לברר סוגיה זו עם המומחה במסגרת שאלות הבהרה וכל שנותרה היא חוות דעתו הברורה כאמור (שנובעת, בין היתר, מתוצאות בדיקת ההצפה שבוצעה, ובפרט לאור חוות הדעת הראשונית).

ליקויי איטום ובידוד בקירות

13. בכל הקשור לעבודות בקירות אבן חיצוניים (סעיף 3.2.ג), בקירות דירת התובעים ובחדר השירותים (3.3.ב ו- 3.3.ג) אין מחלוקת כי מדובר בעבודות המצויות באחריות התובעים (ר' למשל סעיף 19 לסיכומי התגובה) ובהתאם אינני נדרש להכריע בהקשר זה וגם לא נדרש כל חיוב מהותי.

ליקויי בידוד במרפסות

14. המחלוקת שנותרה בין הצדדים הינה בנוגע לאחריות לביצוע עבודות בידוד במרפסות דירת הנתבעת (הצפונית והדרומית).

15. מחוות דעת המומחה עולה כי במרפסות דירת הנתבעת קיים חוסר בבידוד תרמי ברצפה וכי התקנתו של בידוד שכזה תביא להגבהת מפלס הרצפה במרפסות. קביעה זו של המומחה תומכת, למעשה, בטענתה של הנתבעת כי מקור הליקוי הינו בבניה המקורית של המרפסת, קרי, בתוספת הבניה שבוצעה על ידי התובעים (תקרת התוספת היא רצפת המרפסת). לו היתה נבנית התוספת באופן כזה אשר מותיר היה מקום להתקנת הבידוד ברצפה, לא היה כל צורך "להתקין סף מוגבה ביציאה למרפסת ולבצע שינוי בהתאם במבנה דלת היציאה למרפסת" (ר' סיפא לסעיפים 3.2.א ו- 3.2.ב לחוות הדעת). כך גם קובע המומחה במפורש בסעיף 1.2.ג לחוות הדעת הראשונית בו הוא מאשר כי המרווח שנבנה במקור "אינו מאפשר הנחת שכבות שיפועי איטום ובידוד תרמי בתשתית הרצפה".

בהתאם הרי שעל התובעים האחריות להסדרת ליקויי העיבוי בתקרת דירתם (רצפת המרפסת) שנוצרו עקב העדר שכבת בידוד, בשל בניית הרחבת דירתם.

16. אולם, בכך לא סיימנו את ההכרעה הנדרשת בהקשר האמור וזאת מאחר והנתבעת טוענת כי אין מקום לחייבה לאפשר ביצוע העבודות שנקבעו על ידי המומחה - הגבהת מפלס רצפת המרפסת, התקנת סף יציאה מוגבה מדירת הנתבעת וביצוע שינויים במבנה דלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/293/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

היציאה למרפסת, אשר יביאו, בהכרח, לפגיעה בדירתה. גם בהקשר זה אני מוצא כי הדין הוא עם הנתבעת.

17. ראשית, התובעים מאשרים, בפה מלא, כי הרחבת דירתם בוצעה בתיאום עם הנתבעת ועל פי הסכמתה באופן כזה שהכניסה לדירתה מהמרפסת, לאחר בנייתה, תהיה ללא צורך לבנות מדרגה, אלא בצורת כניסה רציפה לדירתה (ר' סעיף 16 לסיכומי התובעים וסעיף 15 לסיכומי התגובה). חיוב הנתבעת לבצע עתה עבודות להגבהת המרפסת תביא לעיקור מתוכן של יסוד ההסכמה שבין הצדדים לעניין עצם ביצוע ההרחבה. בהקשר זה עלינו לזכור את עיקרון "תום לב" אשר חל על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (ר' רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550; רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199; ע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737 וע"א 782/70 דדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523) - עצם בקשת התובעים לחייב את הנתבעת עתה בביצוע עבודות בידוד הקשורות קשר ישיר לעבודות הרחבת דירתם, ואשר מעקרות מתוכן הסכמות יסודיות לבניה זו, יש בה משום חוסר תום לב בהתנהלות שבין בעלי דירות בבית משותף.

18. ויודגש, אין כל טענה של התובעים כי במסגרת עבודות בדירת הנתבעת היא פעלה להנמכת מפלס הרצפה או ביצעה עבודות אשר מנעו אפשרות להתקנת שכבת בידוד. כל טענותיהם בנוגע לעבודות בדירת הנתבעת מתייחסות לכך שמאז ביצוען (בשנת 2012) החלו "נזילות, רטיבויות וחדירות מים" (ר' סעיף למשל 15 לסיכומים). אלו הם סממנים של ליקויי איטום, שנקבע כבר כי הם באחריות הנתבעת. אין אלו ליקויי בידוד - ליקויים מבניים יסודיים שבאחריות התובעים, הם אלו שבנו את ההרחבה לדירתם.

19. שנית, מתשובת המומחה לשאלת ההבהרה של הנתבעת מיום 22.06.16 עולה כי ניתן ליישם פתרון לבעיית העיבוי באמצעות התקנת תקרת גבס בדירת התובעים. אומנם, לשיטת המומחה מדובר בפתרון שיישומו אינו סביר בשל גובה הדירה. אולם, מדובר בפתרון קיים ואפשרי מבחינה מקצועית.

20. שלישית, אם נקבל את טענת התובעים כי עובר לביצוע עבודות הבניה בדירת הנתבעת לא היתה כל בעיית רטיבות או עיבוי בדירתם הרי שתוצאה מסתברת מכך היא כי הליקויים בדירתם מקורם בליקויי האיטום (שאובחנו בבדיקת הצפה פוזיטיבית) ולא בבעיית בידוד, שמעולם לא הותקן ע"י התובעים בעת הבניה ואף פעם לא ניתן היה להתקנה לאור דרך ביצוע הבניה כאמור. ככל שהיו בעיות עיבוי עוד קודם (כפי שטוענת הנתבעת) הרי שממילא אלו באחריות התובעים אשר בנו את ההרחבה כאמור.

21. בנסיבות שנוצרו, בסופו של יום, הפתרון לבעיית העיבוי יביא לפגיעה באחת מדירות הבית - או בדירת התובעים (בהתקנת תקרת גבס) או בדירת הנתבעת (בהגבהת מפלס רצפת המרפסת). שעה שהאחריות לליקוי מוטלת על התובעים וכאשר מקור הליקוי הינו בבניה שבוצעה על ידי התובעים עצמם, בין היתר לאור ההסכמה כי מפלס המרפסת בדירת הנתבעת יהיה במפלס דירתה) הרי שעל התובעים "לספוג" את הנזק הכרוך בהסדרת ליקויי העיבוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/293/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

22. בהתאם אין מקום לחייב את הנתבעת בביצוע עבודות לבידוד ברצפות המרפסות דירתה, ודאי בנוגע למרפסת הצפונית (בה לא אותרו ליקויי רטיבות כאמור).

23. אולם, בכל הקשור למרפסת הדרומית, בה ממילא מחויבת הנתבעת בביצוע עבודות איטום כאמור, אני מוצא לנכון לחייב את הנתבעת לאפשר לתובעים, במסגרת ביצוע עבודות האיטום על ידה, להתקין, ככל שניתן, שכבת בידוד (עבה ככל האפשר) ובלבד שמפלס הריצוף יוותר במצבו הקיים. בכל הקשור לעלויות שכבת הבידוד יישאו התובעים. בכל הקשור לעלויות האיטום, לרבות, הסרת הריצוף והתקנתו מחדש, תישא הנתבעת לבדה.

24. לשם ביצוע האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת להודיע לתובעים 96 שעות מראש לפני מועד תחילת ביצוע העבודות ולאפשר, בתיאום מראש, התקנת הבידוד מטעמם.

25. לאור אחריות הנתבעת לליקויי האיטום במרפסת הדרומית אני מוצא לנכון לחייב אותה בביצוע עבודות התיקון הנדרשות בתקרות דירת התובעים כפי שנקבע בסעיף 3.3.א לחוות הדעת. העבודות יבוצעו על חשבון הנתבעת באמצעות אנשי מקצוע מיומנים ויושלמו בתוך 60 יום מגמר ביצוע עבודות האיטום במרפסת הדרומית כאמור לעיל (בהתחשב גם בזמן הנדרש לייבוש רטיבות פעילה).

אעיר כי, אומנם, אין הנתבעת אחרית לליקויי העיבוי. אולם, לאור ליקויי הרטיבות בשל הפגמים באיטום המרפסת הדרומית (שמחייבים איטום כולל מחדש של שטח המרפסת), ובהעדר יכולת להפריד מהותית בין נזקים בתקרה כתוצאה מרטיבות או כתוצאה מעיבוי, מצאתי לנכון לחייב את הנתבעת בביצוע עבודות התיקון האמורות במלואן.

26. בכל הקשור לתובענה הכספית הרי שאין זו אלא תובענה נזיקית בגין רכיבי נזק (ממוניים ולא ממוניים) שאיננה מצויה בגדר סמכותי העניינית ובהתאם אינני נדרש לה. גם הוראת סעיף 3 לתקנון המוסכם, עליה מסתמכים התובעים בהליך, מקנה זכות לחיוב בביצוע עבודות תיקון בלבד ולא לקבלת פיצוי כספי. ממילא גם הוסכם בהסכם הפשרה על קביעה במסגרת פסק הדין בדבר האחריות לביצוע העבודות ושאלת הוצאות ניהול ההליך ולא התבקשה כל הכרעה בתובענה הכספית האמורה.

זאת ועוד. לאור ההכרעה המהותית בהליך ממילא לא זכאים התובעים לקבלת הסעד הכספי המבוקש, שממילא גם לא הוכח או נתמך בראיה כלשהי בנוגע לפרטי הנזק הקונקרטיים הנטענים, וודאי שלא בהיקף הנתבע - 60,000 ₪ !.

הוצאות ניהול ההליך

27. בסופו של יום האחריות לליקויים בדירת התובעים משולבת - חלקה (ליקויי איטום במרפסת הדרומית) מוטל על הנתבעת. חלקה האחר (ליקויי האיטום והבידוד בקירות, ליקויי אוורור בחדר השירותים וליקויי בידוד בתקרות) מוטל על התובעים.

28. בנסיבות שכאלו הקביעה הנכונה תהיה בכך שכל אחד מהצדדים יישא בהוצאותיו בניהול ההליך, לרבות, בשכר המומחה ששולם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/293/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ח אב תשע"ו, 01 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים